

Décret n°2002-78 du 29 janvier 2002

fixant les conditions générales d'emploi et de rémunération des professeurs contractuels de l'enseignement

Vu la Constitution ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ; Vu le décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État, modifié par le décret n°80-700 du 12 juillet 1980 et le décret n°87-204 du 18 février 1987 ; Vu le décret n°95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d'administration et de gestion du personnel ; Vu le décret n°98-286 du 26 mars 1998 fixant les modalités d'évaluation des agents de l'État ; Vu le décret n°2001 du 10 mai 2001 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2001-375 du 12 mai 2001 portant nomination des Ministres, modifié ; Vu le décret n°2001-948 du 21 novembre 2001 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et du Travail, décrète :

Chapitre premier

Article premier : Par dérogation aux dispositions du décret n°74-347 du 12 avril 1974, il est créé une catégorie d'enseignants dénommés « Professeurs contractuels de l'enseignement » répartie en trois (3) niveaux.

Article 2 : Les professeurs contractuels de l'enseignement donnent un enseignement conforme aux horaires en vigueur et aux programmes officiels de l'enseignement moyen, secondaire ou professionnel. Ils peuvent être appelés à participer, comme membres, à l'organisation des examens.

Article 3 : Les professeurs contractuels de l'enseignement sont recrutés pour servir à l'échelon national et peuvent participer aux commissions de mutation des enseignants.

Chapitre 2 : Recrutement, avancement, rémunération

Article 4 : Les professeurs contractuels de l'enseignement sont recrutés parmi les vacataires qui auront fait deux (2) ans de vacation dans l'enseignement moyen ou secondaire public. À condition de remplir la condition de diplôme requis, ils sont admis dans l'un des trois niveaux suivants : niveau 1, pour les titulaires d'un diplôme classé au niveau B2 (baccalauréat plus deux ans) ; niveau 2, pour les titulaires d'un diplôme classé au niveau B1 (baccalauréat plus un an) ; niveau 3, pour les titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau A1 (baccalauréat plus quatre ans au moins). Le recrutement se fait sur la base d'un contrat.

Article 5 : Chaque niveau d'emploi des professeurs contractuels de l'enseignement comprend douze (12) catégories. Le passage du professeur contractuel de l'enseignement d'une catégorie à une autre se fait tous les deux (2) ans en fonction du mérite et du professionnalisme suivant le mode d'évaluation prévu par le décret n°98-286 du 26 mars 1998.

Article 6 : Par dérogation aux textes réglementaires afférents à l'indemnité spéciale d'enseignement et aux indemnités de logement attribuées aux enseignants, le salaire brut global correspondant à chaque niveau catégoriel est fixé conformément au tableau joint en annexe (annexe 2).

Chapitre 3 : Droits, divers, sanctions disciplinaires

Les dispositions du décret n°95-264 du 10 mars 1995 sont applicables aux professeurs contractuels de l'enseignement.

Chapitre 4 : Congés, autorisations et permissions d'absence

Article 9 : Les professeurs contractuels de l'enseignement ont droit à un congé annuel d'une durée de soixante (60) jours consécutifs. Ce congé est exclusivement pris pendant les vacances scolaires.

Article 10 : Des autorisations exceptionnelles d'absence déductibles peuvent être accordées aux professeurs contractuels de l'enseignement, sur leur demande, par les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11 : Des permissions exceptionnelles d'absence, avec rémunération, peuvent être accordées, dans la limite de quinze (15) jours par an, aux professeurs contractuels de l'enseignement, à l'occasion des événements familiaux suivants : mariage du professeur contractuel de l'enseignement, trois (3) jours ; mariage d'un descendant du 1er degré, d'un frère ou d'une sœur, un (1) jour ; naissance ou baptême d'un descendant du 1er degré, deux (2) jours ; décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un descendant du 1er degré, trois (3) jours ; décès d'un frère ou d'une sœur, deux (2) jours. Sauf cas de force majeure, toute permission doit, justification à l'appui, faire l'objet d'un écrit à l'autorité compétente et au plus tard dix (10) jours après l'événement.

Article 12 : En cas de maladie dûment constatée et mettant le professeur contractuel dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.

Article 13 : Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé de maladie initialement accordé, le professeur contractuel de l'enseignement doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat médical délivré par un professeur agrégé [sic]. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit à la réception de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé de maladie, par un de ses médecins agréés.

Article 14 : Le professeur contractuel en congé de maladie conserve la moitié de son salaire pendant trois (3) mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trois mois suivants.

Article 15 : Le professeur contractuel de l'enseignement ayant obtenu pendant une période de douze (12) mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six (6) mois et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre service, est licencié ou mis à la retraite anticipée, s'il remplit les conditions.

Article 16 : La femme professeur contractuel de l'enseignement bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines. Six (6) semaines avant l'accouchement, elle est placée en congé de maternité, sur sa demande appuyée d'un certificat médical précisant la date présumée de l'accouchement.

Ce congé, quelle que soit la date d'entrée en jouissance, prend fin huit (8) semaines après l'accouchement. Il peut être prorogé de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

Si au terme de cette prorogation, l'intéressée n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir, sur production d'un certificat médical délivré par un médecin agréé, un congé de maladie dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 14 du présent décret.

Chapitre 5 : Cessation de fonction

Article 17 : La cessation de fonction ou la fin d'un contrat intervient : par licenciement notifié par écrit à l'agent ; par démission ; par admission à la retraite.

Article 18 : Le licenciement du professeur contractuel de l'enseignement ouvre droit, sauf cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois et ainsi calculée : 20 % par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la sixième année [sic]. En cas de décès du professeur contractuel de l'enseignement, l'indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.

Article 19 : L'âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation en vigueur. L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le professeur contractuel de l'enseignement cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d'une allocation retraite.

Toutefois, il est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé la date de départ à la retraite. Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais. Les pourcentages sont fixés comme suit : 20 % par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la dixième année.

Dans le décompte effectué sur les bases identiques ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'années. Le professeur contractuel de l'enseignement peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation. Pour la période d'anticipation, l'indemnité de départ à la retraite est réduite aux pourcentages suivants : moins de cinq (5) ans, 75 % ; moins de quatre (4) ans, 80 % ; moins de trois (3) ans, 85 % ; moins de deux (2) ans, 90 % ; moins d'un (1) an, 95 %.

Le départ à la retraite anticipée pour raison d'incapacité physique dûment constatée n'entraînera pas l'application des abattements ci-dessus. En cas de décès, l'indemnité de départ à la retraite n'est pas due aux ayants droit du professeur contractuel de l'enseignement.

Chapitre 6 : Affiliation à la sécurité sociale

Article 20 : Le professeur contractuel de l'enseignement est affilié à l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et à la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Pour la couverture médicale, un système sera mis en place. Un arrêté conjoint des Ministères chargés des Finances, de la Fonction Publique, de la Santé et de l'Éducation en précisera les modalités.

Chapitre 7 : Dispositions diverses

Article 21 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les vacataires de l'éducation titulaires de l'un des diplômes requis à l'article 4 précédent et ayant, à la date de signature du présent décret, exercé au moins pendant un an en qualité de vacataire au niveau de l'enseignement moyen, secondaire ou professionnel, peuvent, sur leur demande, accéder à la catégorie des professeurs contractuels de l'enseignement au niveau correspondant à ce diplôme.

Article 22 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les professeurs contractuels de l'enseignement titulaires d'un diplôme professionnel de l'enseignement moyen, secondaire ou professionnel, peuvent être titularisés dans le corps correspondant ou y être reclassés par référence, conformément aux dispositions en vigueur et selon les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de la Fonction Publique.

Article 23 : Le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de l'Éducation, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et du Travail, et le Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Alphabétisation et des Langues nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 29 janvier 2002. Par le Président de la République : Abdoulaye WADE. Le Premier Ministre : Mame Madior BOYE.

Annexe 2 : Grille des salaires bruts des professeurs contractuels de l'enseignement (francs CFA)

Catégorie	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
1re catégorie	117 328	122 021	132 966
2e catégorie	123 194	128 122	139 614
3e catégorie	129 354	134 528	146 595
4e catégorie	135 822	141 254	153 925
5e catégorie	142 613	148 317	161 621
6e catégorie	149 744	155 733	169 702
7e catégorie	157 231	163 520	178 187
8e catégorie	165 093	171 696	187 096
9e catégorie	173 348	180 281	196 451
10e catégorie	182 015	189 295	206 274
11e catégorie	191 116	198 760	216 588
12e catégorie	200 672	208 698	227 417

Transcription d'une copie du décret, non confrontée au Journal officiel. Coquilles de transcription corrigées ; les mentions [sic] signalent des formulations de la copie qui semblent erronées. La numérotation passe de l'article 6 à l'article 9 dans la copie consultée.